



LGPD

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(Lei nº 13.709/2018)

Prof.: Jósis Alves

Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais

Análise detalhada da composição e regras
(Art. 58-A da LGPD)



Art. 58-A: Criação e Composição Pública

Art. 58-A. O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será composto de 23 (vinte e três) representantes, titulares e suplentes, dos seguintes órgãos: (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

I - 5 (cinco) do Poder Executivo federal; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

II - 1 (um) do Senado Federal; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

III - 1 (um) da Câmara dos Deputados; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

IV - 1 (um) do Conselho Nacional de Justiça; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

V - 1 (um) do Conselho Nacional do Ministério Público; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

VI - 1 (um) do Comitê Gestor da Internet no Brasil; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

Comentários: O Peso do Poder Público e Instituições



5

Maior peso individual.
Ministérios e órgãos federais.



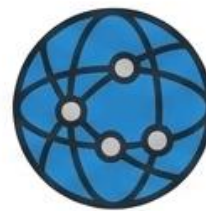
2

Representatividade bicameral
(1 Senado, 1 Câmara).



2

CNJ e CNMP. Visão de aplicação
da lei e direitos fundamentais.



1

CGI.br. A ponte técnica e histórica
da governança digital no Brasil.

Visão Geral: O Estado e as instituições de governança ocupam 10 dos 23 assentos do Conselho, garantindo a presença transversal dos Três Poderes na regulação.

Art. 58-A: Composição da Sociedade e Mercado

VII - 3 (três) de entidades da sociedade civil com atuação relacionada a proteção de dados pessoais; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

VIII - 3 (três) de instituições científicas, tecnológicas e de inovação; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

IX - 3 (três) de confederações sindicais representativas das categorias econômicas do setor produtivo; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

X - 2 (dois) de entidades representativas do setor empresarial relacionado à área de tratamento de dados pessoais; e (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

XI - 2 (dois) de entidades representativas do setor laboral. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

Comentários: A Representação Multissetorial

Foco: Garantir viabilidade econômica, direitos trabalhistas e avanço científico.



Sociedade Civil (3 vagas)

Foco: Defesa do consumidor e direitos digitais.

Exemplo prático:
IDEC, Coalizão Direitos na Rede.



Academia (3 vagas)

Foco: Pesquisa, ciência e inovação tecnológica.

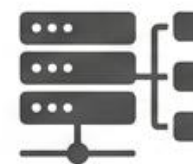
Exemplo prático:
Universidades federais, laboratórios.



Setor Produtivo (3 vagas)

Foco: Categorias econômicas amplas (patronais).

Exemplo prático:
CNI (Indústria), CNC (Comércio).



Empresarial de Dados (2 vagas)

Foco: Empresas com *core business* em dados.

Exemplo prático:
Associações de TI, Mkt Digital.



Setor Laboral (2 vagas)

Foco:
Representação de trabalhadores afetados.

Exemplo prático:
Centrais sindicais, sindicatos de classe.

Art. 58-A, § 1º e § 2º: Regras de Nomeação Pública

§ 1º Os representantes serão designados por ato do Presidente da República, permitida a delegação. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

§ 2º Os representantes de que tratam os incisos I, II, III, IV, V e VI do caput deste artigo e seus suplentes serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e entidades da administração pública. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

Comentários: O Fluxo de Investidura Pública

A INDICAÇÃO (Fase Interna)

O titular do respectivo órgão escolhe seu representante.

Exemplo: O Presidente da Câmara, o Presidente do STF/CNJ, ou Ministros escolhem seus nomes (titulares e suplentes).



A DESIGNAÇÃO (Fase Externa)

Ato formal do Presidente da República (Decreto/Portaria).

Adendo: Delegação Permitida (O Presidente pode delegar a assinatura desta designação para um Ministro, como o da Casa Civil).

A regra do Suplente: Todo titular deve ser acompanhado de um suplente, garantindo que a cadeira nunca fique vazia em deliberações cruciais.

Art. 58-A, § 3º e § 4º: Mandato e Remuneração

§ 3º Os representantes de que tratam os incisos VII, VIII, IX, X e XI do caput deste artigo e seus suplentes: (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

I - serão indicados na forma de regulamento; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

II - não poderão ser membros do Comitê Gestor da Internet no Brasil; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

III - terão mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

§ 4º A participação no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

Comentários: Regras Específicas e Natureza do Cargo



A Seleção

Diferente do Poder Público (indicação direta), a sociedade civil e o mercado dependem de um regulamento (ex: editais públicos, formação de lista tríplice) para garantir transparência na escolha.



Vedação ao CGI.br

Prevenção de monopólio de influência. Quem já atua no Comitê Gestor da Internet não pode ocupar as vagas da sociedade/mercado no CNPDP.



O Mandato

Ciclo de 2 anos, com permissão de apenas 1 renovação. (Máximo de 4 anos contínuos). Essa regra assegura a constante renovação de ideias e pluralidade institucional.

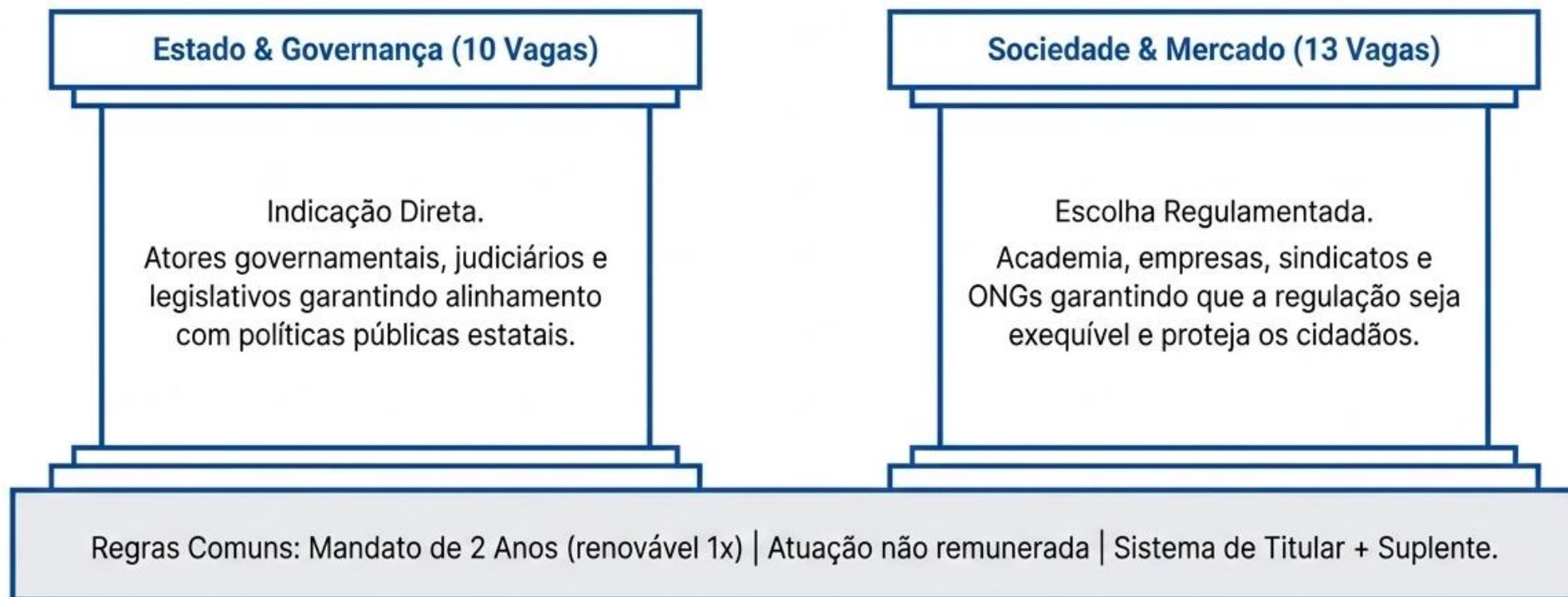


Munus Público

Atuação "Pro Bono" (não remunerada). Considerada prestação de serviço público relevante, conferindo prestígio e autoridade aos conselheiros.

Síntese: A Estrutura do Conselho (CNPDP)

Multissetorialidade e Equilíbrio de Forças na Governança de Dados



O **objetivo final do Art. 58-A** é criar um **painel de controle diversificado**. O Conselho blinda a Autoridade Nacional (ANPD) de decisões unilaterais, assegurando que o ecossistema de dados brasileiro seja guiado por um debate verdadeiramente democrático.

1) Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CRP - SP

O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade é o órgão máximo de direção da ANPD.

2) Ano: 2022 Banca: FGV Órgão: Senado Federal Prova: FGV - 2022

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, estabelece que o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será composto de 23 (vinte e três) representantes, titulares e suplentes. Nele, depois do Poder Executivo Federal, os órgãos que têm a maior representatividade numérica são

A) Senado Federal, Câmara dos Deputados e Conselho Nacional do Ministério Público.

B) Comitê Gestor da Internet no Brasil, entidades representativas do setor empresarial relacionado à área de tratamento de dados pessoais e Conselho Nacional de Justiça.

C) Senado Federal, Comitê Gestor da Internet no Brasil e instituições científicas, tecnológicas e de inovação.

D) Confederações sindicais representativas das categorias econômicas do setor produtivo, entidades da sociedade civil com atuação relacionada a proteção de dados pessoais e instituições científicas, tecnológicas e de inovação.

E) Entidades representativas do setor laboral, entidades da sociedade civil com atuação relacionada a proteção de dados pessoais e Conselho Nacional do Ministério Público.

GABARITO

1 - errado

2 - D